

1501351-88.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... disse ter 38 anos e já foi condenado por tráfico de drogas. Trabalhava fazendo entrega para Ifood. Mora com seus filhos, o menor tem 12 anos, acredita que seus filhos estão com sua irmã ou cunhada. Sobre os fatos, disse que os cabos foram furtados da bengala que liga de fora para dentro, não estavam no galpão. Foi chamado por Luciano para carregar os fios, quando chegou somente iria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501351-88.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501351-88.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159238/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 25509788 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2159238 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

FERNANDO BENICIO DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

FAGNER DIAS BARBOSA, qualificado nos autos às fls. 12/13 e FERNANDO BENICIO DOS SANTOS, qualificado às fls. 30/31, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incursos no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, na tarde de 10 de junho de 2022, por volta das 15 horas e 40 minutos, na Avenida Deputado Emílio Carlos, 525, Vila Caldas, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, respectivamente, em concurso de agentes e com unidade de propósitos com Luciano Jorge, qualificado às fls. 08, dividindo entre eles os atos executórios, subtraíram, para eles, mediante escalada, 30kg (trinta quilogramas) de fios de cobre, avaliados em R\$1500,00 (mil e quinhentos reais), de propriedade de Sonda Supermercados.

Segunda a denúncia, na data dos fatos, os DENUNCIADOS ingressaram no galpão localizado no endereço sobredito, mediante escalada do muro que circunda o imóvel,

e de lá subtraíram 30kg (trinta quilogramas) de fios de cobre, avaliados em R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Enquanto isso, Luciano Jorge ficou de campana do lado de fora do galpão. Os DENUNCIADOS foram flagrados por policiais militares, ainda no local, próximos a uma grande quantidade de cobre que já haviam subtraído. Ao adentrar no local, os policiais militares encontraram também, ao lado do muro, uma mochila contendo outra parte dos fios de cobre subtraídos pelos DENUNCIADOS. A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2022 (fls. 135/137).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamentos os acusados foi homologada proposta de ANPP para o acusado Luciano. Após, os demais réus foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ouvidos o representante da empresa-vítima, 02 (duas) testemunhas comuns às partes, sendo os acusados interrogados ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais, postulando pela parcial procedência da ação, com afastamento da qualificadora da escalda e desclassificação para tentativa.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01); pelo boletim de ocorrência (fls. 36/38); pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 41/42); bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Em solo policial, o representante da empresa-vítima Carlos Eduardo Leandro Santos, relatou ser funcionário no estabelecimento comercial, ora vítima, sendo que foi informado pelos policiais militares de que três indivíduos haviam subtraído fios de cobre do referido estabelecimento, os quais estavam num terreno anexo ao supermercado. Diante dos fatos, o representante compareceu à unidade policial para prestar as informações necessárias, bem como, fazer a retirada dos objetos subtraídos (fl. 04). Em juízo prestou declarações similares àquelas produzidas na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, aduziu que reconheceu os bens como sendo de propriedade do estabelecimento.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha Thiago Fernando Ferreira de Campos, policial militar, discorreu que na data dos fatos, estava de serviço, quando recebeu uma chamada via COPOM narrando que restava ocorrendo um furto no local dos fatos. Dirigiram-se ao local onde encontraram do lado de fora Luciano, o qual de imediato disse que estava servindo de campana para seus comparsas que estavam do lado de dentro do Galpão. Procederam então a captura de Luciano. Após conseguiram adentrar o local, onde ao lado do muro encontraram uma mochila com cobre em seu interior. Procederam então buscas no interior do imóvel e encontraram uma grande quantidade de cobre pronta para ser subtraída e próximo lograram êxito em identificar Fagner e Fernando, os quais prontamente confessaram que estavam no local para proceder o furto de cobre. Ante o acima exposto, foi procedida a captura dos envolvidos e conduzidos à unidade policial, onde foram formalmente interrogados e advertidos de seus direitos (fl. 02). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Esclareceu que os acusados foram visualizados pulando o muro de dentro para fora do terreno da empresa, os fios já tinham sido cortados e enrolados para levar embora, alguns dentro da mochila. De dentro para fora é alto, mas eles pularam usando a caixa de energia, para entrar eles escalaram um portão. Havia duas mochilas que ficaram para o lado de dentro do local, e outra que eles retornaram para dentro, sendo detidos dentro do estabelecimento. Não conhecia os acusados. De fora para dentro é baixo, o portão é bem pequeno, tem que abaixar para passar no portão.

A testemunha Lucas Duarte de Souza, policial militar, que acompanhava seu colega de farda na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fl. 03), quanto em juízo, oportunidade em que aduziu não conhecer os acusados antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Militares faltassem com a verdade e incriminassem injustamente os réus. Nesse sentido

coleciono o seguinte julgado, aplicável aos agentes:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem os réus injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos. Em sede inquisitiva, o acusado Fagner Dias Barbosa, narrou que foi chamado por Luciano para uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Segundo Luciano, teria uma certa quantidade de cabos já cortados dentro de um terreno e bastaria pular o muro para pegar os objetos e então vendê-los no Ferro-Velho. Atraído pelo chamado, seguiu com Luciano e Fernando até o local. Chegando lá, Luciano ficou na calçada enquanto os dois indiciados adentravam o terreno. O indiciado então localizou os objetos e os subtraiu, sendo que quando se preparava para deixar o local, foi abordado pelos policiais militares e conduzidos até o plantão policial (fls. 12/13). Em juízo, disse ter 41 anos e já foi condenado por dois furtos, um roubo. Morava com sua esposa e era ajudante de torneiro mecânico. Confessou os fatos a ele imputados.

Na Distrital, o réu Fernando Benício dos Santos alegou que foi chamado por um colega conhecido por "alemão" para uma oportunidade de "levantar um dinheiro". Segundo esse colega teria uma quantidade de cabos já cortados dentro de um terreno e bastaria que pulassem o muro para pegar os objetos e então vendê-los no Ferro-Velho. Atraído pelo chamado, o indiciado seguiu com Luciano e outro rapaz de nome Fagner até o local. Chegando lá, Luciano ficou aguardando na calçada enquanto os dois indiciados pulavam o muro do terreno. Então encontrou os objetos e juntamente com o comparsa, tentaram se evadir, sendo que quando se preparavam pra deixar o local, foi abordado pelos policiais militares e conduzidos até o plantão policial (fls. 30/31). Em juízo, disse ter 38 anos e já foi condenado por tráfico de drogas. Trabalhava fazendo entrega para Ifood. Mora com seus filhos, o menor tem 12 anos, acredita que seus filhos estão com sua irmã ou cunhada. Sobre os fatos, disse que os cabos foram furtados da bengala que liga de fora para dentro, não estavam no galpão. Foi chamado por Luciano para carregar os fios, quando chegou somente iria carregar os fios. Entrou com Fabio para pegar os fios e Luciano ficou para fora, mas não conseguiram subtrair os fios. Viu o vizinho olhando eles furtando. Não chegaram a sair com os fios, foram detidos tentando sair. O muro tem cerca de 1,80m e deu para pular fácil para dentro e sabia que tinha uma caixa na parte de dentro. Havia cabos soltos e os pequenos cortaram que estavam dentro do quadro.

Da prova oral colhida, dúvidas não restam acerca da autoria e materialidade do delito, mormente das declarações do representante da empresa-vítima, que reconheceu a propriedade dos bens subtraídos do estabelecimento. Nota-se, ainda, que as testemunhas confirmaram terem abordado os acusados no momento em que pulavam o muro do galpão, sendo detidos no interior do estabelecimento, junto com os bens que seriam subtraídos, já separados.

Tudo em total consonância com o auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 41/42), e confissão dos acusados em juízo.

Entretanto, conforme a prova oral, é caso de desclassificação do crime consumado para tentado, posto que os acusados foram detidos ainda no interior do estabelecimento, não havendo inversão da posse dos bens subtraídos. E levando-se em conta o iter criminis percorrido pelos acusados, que já tinha praticado os atos executórios, já tendo separado e embalado os bens subtraídos, somente não se

consumado o crime pela ação imediata da polícia, a pena deverá ser diminuída de 1/3.

Destarte, dúvidas não restam acerca da qualificadora prevista no inciso IV, §4º, do artigo 155, do Código Penal, diante da prisão em flagrante dos acusados e dos depoimentos dos policiais.

A outro giro, a qualificadora da escalada prevista no inciso II, do parágrafo 4º, do Código Penal, deve ser afastada, posto que não comprovada nos autos.

Deve-se atentar, ainda, para ambos acusados, pela presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A. de fls. 59/67, 121/129 e certidão de fls. 68/71, 130/133 nos autos do processo nº 0018317-51.2014.8.26.0068 (réu Fagner) e F.A. de fls. 53, 114/117 e certidão de fls. 54/55, 118/119, 178/180 nos autos do processo nº 0001629-08.2018.8.26.0542 (réu Fernando).

Há que se considerar, para ambos os réus, a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Assim, de acordo com a diretriz legal e da prova constante dos autos, observa-se que os acusados praticaram o crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual passo a dosar a pena, de forma individualizada nos termos do artigo 68 do Código Penal.

1 - Corréu Fagner Dias Barbosa

Da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado ostenta condenações anteriores por crimes distintos (F.A. de fls. 59/67, 121/129 e certidão de fls. 68/71, 130/133), e como uma delas será utilizada para fins de reincidência (processo nº 0018317-51.2014.8.26.0068), as outras serão consideradas como Maus Antecedentes (processos nº 0007060-68.2010.8.26.0068, 0044948-30.2010.8.26.0405), não se configurando bis in idem, razão pela qual, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, concorrendo a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência (F.A. de fls. 59/67, 121/129 e certidão de fls. 68/71, 130/133 nos autos do processo nº 0018317-51.2014.8.26.0068), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, compenso as circunstâncias, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Por sua vez, não concorrem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, considerando o "iter criminis" praticado, diminuo a pena em 1/3, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

2 - Corréu Fernando Benício dos Santos

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, concorrendo a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência (F.A. de fls. 53, 114/117 e certidão de fls. 54/55, 118/119, 178/180 nos autos do processo nº 0001629-08.2018.8.26.0542), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, compenso as circunstâncias, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Por sua vez, não concorrem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, considerando o "iter criminis" praticado, diminuo a pena em 1/3, fixando-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no mínimo legal.

Na análise dos artigos 59 e 33, ambos do Código Penal, considerando os Maus Antecedentes do acusado Fagner, além da reincidência de ambos os réus, além do quantum da pena, fixo o regime inicial FECHADO para o início do cumprimento da pena.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA, a fim de CONDENAR:

1 - FAGNER DIAS BARBOSA, qualificado nos autos às fls. 12/13, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;

2 - FERNANDO BENÍCIO DOS SANTOS, qualificado nos autos às fls. 30/31, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição por pena restritiva de direito, haja vista o quantum e o regime da pena aplicada além da reincidência dos acusados. Descabida, também, a suspensão condicional da pena, fixada em mais de 2 anos (art. 77, CP).

Concedo ao acusado Fernando o direito de recorrer em liberdade desta decisão, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Em relação ao acusado Fagner, as mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade desta decisão. Extraia-se guia de recolhimento provisória.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Carapicuíba, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA